

2、违法行为人对处罚决定不服，应当复议前置。

第二节 快速办理制度

真题回顾

1、（单选）派出所民警小李、小张办理一起盗窃行政案件，因事实清楚，违法嫌疑人自愿认错认罚，且对违法事实和法律适用没有异议，准备适用快速办理程序。适用快速办理，下列说法不正确的是：（ ）（2020年公安联考第19题）^①

A.发现不适宜快速办理的，转为一般案件办理，快速办理阶段收集的证据应重新收集

B.快速办理前，应当书面告知违法嫌疑人快速办理的相关规定，征得其同意并签名确认

C.可采用口头方式履行处罚前告知，由民警在案卷材料中注明告知情况并由被告人签名确认

D.可根据违法行为人认错悔改、被受害人谅解等情节，依法对违法行为人从轻、减轻或者不予行政处罚

理论梳理

宏观框架

一、快速办理制度适用条件

二、快速办理制度快在哪里

三、适用快速办理制度的结果

一、快速办理适用条件

（一）违法嫌疑人的条件

1、违法嫌疑人不可以是盲、聋、哑人，未成年人或者疑似精神病人的；^②

^①第1题答案：A

^②此类违法嫌疑人的认识能力、判断能力因为年龄或残疾会受到一定的限制，无法正确充分地行使自己的知情权、选择权，进而可能导致其合法权益受损。

2、违法嫌疑人自愿认错认罚；违法嫌疑人对违法事实和法律适用没有异议。

3、违法嫌疑人书面同意适用快办制度：适用快速办理制度前，公安机关应当书面告知违法嫌疑人快速办理制度的相关规定，征求其同意后，由其签名确认。

（二）案件条件

1、案件事实清楚

2、案件难度适中

（1）不能太简单：不适用简易程序的行政案件；

（2）不能太复杂：

第一、不适用依法应当适用听证程序；

第二、不适用可能作出 10 日以上行政拘留处罚的。^①

问题： 张某闯红灯，按照《道路交通安全法》第八十九条：“行人、乘车人、非机动车驾驶人违反道路交通安全法律、法规关于道路通行规定的，处警告或者五元以上五十元以下罚款；非机动车驾驶人拒绝接受罚款处罚的，可以扣留其非机动车。”对其作出罚款 50 元的处罚，交警可以决定适用简易程序，如果张某同意，也可以适用快速办理制度吗？

答案： 不可以，如果案件符合适用简易程序的条件，说明案件太简单，就不适用快速办理制度，当然，如果交警觉得有必要适用普通程序，也可以适用普通程序。因此，一个案件如果适用简易程序，就一定不适用快速办理。

问题： 张某卖淫且其同意适用快办制度，民警可以决定适用快办制度吗？

答案： 不可以，因为按照《治安管理处罚法》第六十六条第一款的规定：“卖淫、嫖娼的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处五千元以下罚款；情节较轻的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款。”这规定里包含 10 日以上的拘留，就不能够适用快速办理制度。

问题： 张某卖淫，情节较轻且其同意适用快办制度，民警可以决定适用快办制度吗？

^① “可能做出 10 日以上行政拘留处罚”，指的是法律规定的处罚幅度，而不是实际处罚结果。例如，根据《治安管理处罚法》的规定，对于卖淫、嫖娼行为的法定处罚幅度一般是“十日以上十五日以下拘留，可以并处五千元以下罚款”，对吸毒行为的法定处罚幅度一般是“十日以上拘留十五日以下拘留，可以并处二千元以下罚款”，那么，对这些案件一般情况下就不适用快速办理。来源《公安机关办理行政案件程序规定释义与实务指南》（2021 年版）第 100 页。

答案：不可以，因为是否适用快办，看法律规定，不看具体案情，因为针对此案，还未启动调查。

二、快在哪？调查—审核—处罚前告知—处罚决定。

（一）简化证据收集

1、内容简化—主客观相互印证

- （1）违法嫌疑人在自行书写材料或询问笔录中承认违法事实，认错认罚；
- （2）有视音频记录、电子数据、检查笔录等关键证据能够相互印证的；
- （3）公安机关可以不再开展其他调查取证工作。

2、方式简化—询问笔录、自行书写、录音录像

- （1）询问笔录—简明扼要的格式，尽量减少需要文字记录的内容；
- （2）自行书写—提供样式供其参考；
- （3）录音录像—代替书面笔录，必要时，对视听资料的关键内容和相应时间段等作文字说明。

（二）简化处罚前告知程序

- 1、可以口头告知、也可以书面告知；
- 2、如果是口头告知，办案民警必须在案卷材料中标注告知情况，并由被告人签名确认。

（三）简化审核审批手续

可以由专职、兼职法制员或办案部门负责人审核后，报公安机关负责人审批。

（四）快速办理时限—违法嫌疑人到案后 48 小时内作出处理决定。

三、结果

（一）对快速办理的行政案件，公安机关可以根据违法行为人认错悔改、纠正违法行为、赔偿损失以及被侵害人谅解等情节，依法对违法行为人从轻、减轻或者不予处罚。

（二）快速办理案件转化为一般案件的衔接

1、公安机关快速办理行政案件过程中，发现不适用快速办理制度的，转为一般程序办理。

2、快速办理阶段收集的证据，可以作为证据使用。

第六部分 处罚告知、听取程序

真题回顾

1、（多选）下列行政案件中，公安机关在行政处罚决定前需要告知当事人有权要求举行听证的包括：（ ）（2017年公安联考63题）^①

- A、张某偷来他人机动车，拟对其罚款1000元
- B、吴某嫖娼，拟对其行政拘留10天并处罚款2000元
- C、某夜总会拒不提供娱乐场所治安管理信息，拟对其罚款8000元
- D、王某经营的旅馆严重违法，拟对其吊销特种行业许可证

2、（单选）甲区公安分局乙派出所民警查获涉嫌网络赌博的李某，拟对其拘留10日并处罚款3000元，办案民警对其进行处罚前告知时，李某要求听证。对李某的听证要求，应当由甲区公安分局哪一个机构组织实施：（ ）（2017年公安联考）^②

- A、乙派出所
- B、治安大队
- C、法制大队
- D、刑侦大队

宏观框架

第一、处罚前告知

第二、听证告知



处罚前告知

一、处罚前告知方式

（一）简易程序：口头告知

（二）快速办理制度，可以口头，也可以书面告知；

^①第1题答案：BD

^②第2题答案：C

（三）普通程序，应当书面告知；因违法行为人逃跑等原因无法履行告知义务的，公安机关可以采取公告方式送达，期限为7日。

二、告知的内容

- （一）公安机关拟作出行政处罚决定的内容、事实、理由及依据；
- （二）告知违法嫌疑人享有陈述权和申辩权。单位违法的，应当告知其法定代表人、主要负责人或者其授权的人员。

三、违法嫌疑人的陈述权和申辩权

- （一）违法嫌疑人的陈述权和申辩权是一项基本程序权利；
- （二）对违法嫌疑人提出新的事实、理由和依据，公安机关应当复核；
- （三）公安机关不得因违法嫌疑人的申辩而加重处罚。



听证告知

一、听证范围

在作出下列行政处罚决定之前，应当告知违法嫌疑人有要求举行听证的权利：

- （一）资格罚：降低资质等级、吊销许可证件；
- （二）行为罚：责令停产停业、责令关闭、限制从业；
- （三）财产罚：较大数额罚款；没收较大数额违法所得、没收较大价值非法财物；较大数额罚款指的是对个人处以2000元以上罚款，对单位处以一万元以上的罚款；违反边防出境入境管理法律、法规和规章的个人处以6000元以上罚款。

注意：较大数额罚款只适用于一个处罚，而不适用“分别处罚、合并执行”的情形。

二、听证组织机构

- 1、法制部门；
- 2、依法具有独立执法主体资格的公安机关业务部门以及出入境边防检查站依法作出行政处罚决定的，由其非本案调查人员组织听证。

三、听证程序（告知—申请5—受理2—举办7、10—听证笔录—听证报告书）

- （一）谁告知—办案民警告知违法嫌疑人

对适用听证程序的案件，办案部门在提出处罚意见后，应当告知违法嫌疑人拟作出的行政处罚和有要求举行听证的权利。

（二）谁申请—违法嫌疑人在收到告知后 5 日内向公安机关提出申请，口头书面均可

5 日内允许反复：违法嫌疑人放弃听证或者撤回听证要求后，处罚决定作出前，又提出听证要求的，只要在听证申请有效期内，应当允许。

（三）谁受理—法制部门收到申请后 2 日内进行审查决定是否受理听证

1、不符合条件的一制作《不予受理听证通知书》，告知申请人；逾期不通知，视为受理；

2、符合条件的一受理—应当在举行听证的 7 日前将《举行听证通知书》送达听证申请人，并将举行听证的时间、地点通知其他听证参加人。

（四）举办听证

1、时间：应当在公安机关收到听证申请之日起 10 日内举行；听证申请人不能按期参加听证的，可以申请延期，是否准许，由听证主持人决定。

2、地点：公安机关某办公室。

3、参加人

（1）听证人员

主持人 1 名，记录员 1 名；必要时，可以设听证员 1-2 名。本案调查人员不得担任听证人员。

（2）听证参加人

当事人及其代理人；办案警察；证人鉴定人和翻译人员；其他有关人员（第三人）。

当事人在听证活动中的权利：

第一、申请回避；（中止情形）

第二、委托一至二名代理人参加听证；（和调解区分）

第三、进行陈述、申辩和质证；

第四、核对、补正听证笔录；

第五、依法享有的其他权利。

4、方式：应当公开举行，除涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私不公开举行。

5、程序

（1）主持人开场白

第一、主持人核对听证参加人；

第二、宣布案由；

第三、宣布听证员、记录员和翻译人员名单；

第四、告知当事人在听证中的权利和义务；

第五、询问当事人是否申请回避；

第六、对不公开听证的案件，宣布理由。

（2）调查：办案警察--听证申请人--第三人

（3）辩论：听证申请人--第三人--办案警察

（4）最后陈述：听证申请人--第三人--办案警察

（5）形成听证笔录

（6）核对

听证申请人、证人签名或捺指印；主持人、听证员和记录员签名。

（7）制作听证报告书

听证结束后，主持人应当写出听证报告书，连同听证笔录一并报送公安机关负责人。听证报告书中包括处理意见和建议。听证报告书属于内部工作文书，不属于法律文书，当事人无权查阅。

（8）听证结束后，行政机关应当根据听证笔录，依法作出决定。

（五）其他

1、合并听证

二个以上违法嫌疑人分别对同一行政案件提出听证要求的，可以合并举行。

意义：第一、简化听证程序，节省时间人力和物力，提高听证效率；第二、避免公安机关对同一行政案件作出不同或互相抵触的行政处罚决定。

2、部分违法嫌疑人申请听证的案件的处理

同一行政案件中有二个以上违法嫌疑人，其中部分违法嫌疑人提出听证申请的，应当在听证举行后一并做出处理决定。

3、听证人员应当就行政案件的事实、证据、程序、适用法律等方面全面听取当事人陈述和申辩。

3、中止听证

第一、需要通知新的证人到会、调取新的证据或者需要重新鉴定或者勘验的；

第二、因回避致使听证不能继续进行的；

第三、其他需要中止听证的。

中止听证的情形消除后，听证主持人应当及时恢复听证。

4、终止听证

第一、听证申请人撤回听证申请的；

第二、听证申请人及其代理人无正当理由拒不出席或者未经听证主持人许可中途退出听证的；

第三、听证申请人死亡或者作为听证申请人的法人或者其他组织被撤销、解散的；

第四、听证过程中，听证申请人或者其代理人扰乱听证秩序，不听劝阻，致使听证无法正常进行的。

第五、其他需要终止听证的。

注意：听证参加人和旁听人员应当遵守听证会场纪律。对违反听证会场纪律的，

听证主持人应当警告制止；对不听制止，干扰听证正常进行的旁听人员，责令其退场。

第七部分 行政处理决定

宏观框架

第一、审核审批

第二、行政处罚的适用

第三、行政处理的决定

第一节 审核审批

一、审核人

- 1、办案部门兼职法制员审核；
- 2、办案部门负责人审核；
- 3、公安机关法制部门专职法制员审核；

初次从事审核的人员，应当通过国家统一法律职业资格考试取得法律职业资格。

二、审批人

- 1、办案部门负责人审批（如警告、500元以下罚款由派出所所长审批）；
- 2、县级以上公安机关负责人审批。
- 3、重大、复杂、疑难案件，由公安机关领导集体讨论决定。

三、审核审批的内容

- 1、违法嫌疑人的基本情况；
- 2、案件事实是否清楚，证据是否确实充分；
- 3、案件定性是否准确；
- 4、审查适用法律、法规和规章是否正确；
- 5、审查程序是否合法；
- 6、审查拟作出的处理决定是否适当。

四、办案人、审核人和审批人之间的执法过错划分

- 1、办案人对送审材料的真实性、准确性、完整性负责；

2、审核人对审核意见负责；

3、审批人在审批时改变或不采纳办案人、审核人的正确意见造成执法过错的，由审批人承担责任。

4、办案人、审核人、审批人都有故意或者过失造成执法过错的，应当根据各自的执法过错所起的作用，分别承担相应责任。

第二节 行政处罚的适用理论梳理

掌握重点：

第一、时间的影响—追究时效

第二、对象的影响—年龄、精神、盲聋哑、病理性醉酒

第三、情节的影响—从重、从轻、减轻、不予处罚

第四、结果的影响—数过并罚、纠正违法行为



时间的影响—追究时效

一、追究时效的意义

超过追究时效，国家就不能再给予违法行为人行政处罚。

二、追究时效的期限

（一）违反治安管理行为—六个月内；

（二）其他违法行为—两年内；

（三）涉及人身安全、金融安全且有危害后果—五年内；

（四）起点

1、违法行为发生之日起；

2、违法行为有连续、继续或者持续状态的，从行为终了之日起计算；

3、被侵害人在追究时效内向公安机关控告，公安机关应当受理而不受理的，不受追究时效的限制。

三、对超过追究时效的案件，公安机关应当如何处理？

（一）不立案；

（二）立案后，经调查后发现超过追究时效，终止案件调查。但如果有违禁品，应当依法予以收缴；违法行为因超过追究时效，由于没有启动调查程序，违法行为没有查证属实，不应算作前科；

（三）超过追究时效，并不影响有关当事人依法要求追究违法行为人的民事责任。



对象影响

一、年龄

（一）不满 14 周岁的人有违法行为

- 1、不予行政处罚—制作不予行政处罚决定书；
- 2、应当责令其监护人严加管教，并在决定书中载明；
- 3、对于违法所得和非法财物可以追缴或者收缴，但不得适用没收等行政处罚；
- 4、违法行为有连续继续状态的，只对已满 14 周岁之后的违法行为承担责任。

（二）已满 14 周岁不满 18 周岁—应当从轻或减轻处罚。

二、精神状态

（一）完全正常

应当给予处罚。

（二）完全不正常

- 1、不予行政处罚—制作不予行政处罚决定书；
- 2、应当责令其监护人严加看管和治疗，并在不予行政处罚决定书中载明；
- 3、对精神病人不予处罚，但对他人造成损害的，其监护人应当承担民事责任；有违法所得和非法财物，应当依法予以追缴或者收缴。

（三）半正常

- 1、应当予以行政处罚；
- 2、但可以从轻或减轻处罚。

补充知识点：精神判断

（一）调查该精神病人是否被人民法院宣告为无民事行为能力人或限制民事行为

能力人；

（二）委托具有鉴定资格的人员进行精神疾病鉴定；

（三）医疗记录和其它有关检查结果；

（四）家属、邻居、同事、居民、村民委员会治保主任等的情况说明；

（五）实施违反治安管理行为当时的情况。

注意：鉴定意见只有经过公安民警审查确定，才可以作为认定行为人法律责任的根据。

三、盲人和又聋又哑的人违反治安管理，可以从轻、减轻或不予处罚

（一）盲人：双目失明的人；聋哑人：又聋又哑的人；

（二）到底是从轻、减轻或不予处罚？关键看生理缺陷和违反治安管理行为之间因果关系的关联强弱。

（三）为什么是可以？而不是应当？为了防止一些不法分子钻法律空子，公安机关对那些依仗生理缺陷多次实施违反治安管理的盲人或者又聋又哑的人，要依法给予治安管理处罚。

四、醉酒人违反治安管理的，应当给予处罚

××市公安局××分局 不予行政处罚决定书 ×公(×)不罚决字〔2019〕××号 违法行为人(姓名、性别、年龄、出生日期、身份证件种类及号码、户籍所在地、现住址、工作单位以及违法单位的名称、地址和法定代表人) <u>郭××</u>，男，12岁，2006年12月1日出生，居民身份证号码为××××××20061201××××，户籍所在地为××省××县××镇××街××号；现住址为××市××路××号，无工作单位。 现查明 <u>郭××</u>于2019年3月1日晚上10时左右在××汽车站广场盗窃王××(身份证号码为××××××19861101××××)放在行李包中的现金200元后逃跑，被王××追上后抓获。经查证，郭××不满十四周岁，以上事实有 <u>郭××</u>的身份证、户籍证明，郭××的陈述和申辩，王××的陈述，证人刘××、李××的证言，郭××盗窃的200元现金的照片 等证据证实。 根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第十二条 之规定，现决定不予行政处罚，并对 <u>无</u> 予以收缴，对 <u>无</u> 予以追缴。 如不服本决定，可以在收到本决定书之日起六十日内向 <u>××市公安局或者××市××区人民政府</u> 申请行政复议或者在六个月内依法向 <u>××市××区</u> 人民法院提起行政诉讼。 □附：收缴/追缴物品清单 ××市公安局××分局(印) 二〇一九年×月×日 不予行政处罚决定书已向我宣告并送达。 违法行为人 <u>郭××</u> 2019年×月×日
--

一式两份，一份交违法行为人，一份附卷。治安案件有被侵害人的，复印送达被侵害人。

📖 情节影响

一、应当从轻、减轻或者不予处罚的情形^①

- （一）主动消除或减轻违法行为危害后果，并取得被侵害人谅解的；
- （二）受他人胁迫或诱骗的；
- （三）有立功表现的；
- （四）主动投案，向公安机关如实陈述自己的违法行为；
- （五）其他。

二、应当从重处罚的情形

- （一）有较严重后果的；
- （二）教唆、胁迫、诱骗他人实施违法行为的；
- （三）对报案人、控告人、举报人、证人等打击报复的；
- （四）六个月内曾受到治安管理处罚或者一年内因同类违法行为受到两次以上公安行政处罚的；
- （五）刑罚执行完毕三年内，或者在缓刑期间，违反治安管理的。

注意：《公安机关执行治安管理处罚法有关问题的解释二》^②

- 1、预备一应当不予处罚。
- 2、中止一未造成损害，不予处罚，造成损害，应当减轻处罚。
- 3、未遂一应当从轻、减轻或者不予处罚。

^① 上述罗列的是《公安机关办理行政案件程序规定》的内容。根据《治安管理处罚法》第19条：违反治安管理有下列情形之一的，减轻处罚或者不予处罚：（一）情节特别轻微的；（二）主动消除或者减轻违法后果，并取得被侵害人谅解的；（三）出于他人胁迫或者诱骗的；（四）主动投案，向公安机关如实陈述自己的违法行为的；（五）有立功表现的。

^② 和刑法中的预备、未遂、中止对比记忆：对于犯罪预备，可以比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚；对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚；对于中止犯，没有造成损害的，应当免除处罚；造成损害的，应当减轻处罚。来源：《刑法》第22条、23条、24条。



结果影响

一、罚款

（一）并科原则

（二）一事不再罚原则

对违法行为人的同一个违法行为，其他行政机关已给予罚款处罚的，公安机关不得再给予罚款处罚，但可以依法给予其他种类的行政处罚。违法行为人的同一个违法行为同时违反多个公安法律规范，应当给予罚款处罚的，公安机关应当适用效力高的法律规范；相关法律规范效力相同的，应当适用罚款数额高的规定。“罚款数额”，是指法律规范规定的罚款数额，而非实际作出的罚款处罚数额。法律规范规定罚款幅度的，适用上限数额高的规定；上限数额相同的，适用下限数额高的规定。

二、拘留

（一）行政拘留合并执行的，最长不超过 20 日。

（二）行政拘留执行完毕前，发现违法行为人有其他违法行为，公安机关依法作出行政拘留决定的，与正在执行的行政拘留合并执行。

（三）作出拘留决定但不执行拘留

1、已满 14 周岁不满 16 周岁；

2、已满 16 周岁不满 18 周岁，初次违反治安管理或者其他公安行政管理的。但是曾被收容教养^①、被行政拘留依法不执行行政拘留或者曾因实施扰乱公共秩序、妨害公共安全、侵犯人身、财产权利，妨害社会管理的行为被人民法院判决有罪的除外；

3、已满 70 周岁以上的；

4、孕妇或者正在哺乳自己婴儿的妇女。

（四）折抵行政拘留问题

1、刑事案件转成行政案件，被处以行政拘留的

之前因同一行为被刑事拘留、逮捕、指定居所监视居住的，可以折抵行政拘留，刑事拘留和逮捕一日折抵行政拘留一日；指定居所监视居住二日折抵行政拘留一日。询问查证、继续盘问和采取约束措施的时间不予折抵。

^①收容教养制度是对实施了犯罪行为但不满 16 周岁不予刑事处罚的人，由政府进行收容进行集中教育管理的一种强制性的教育改造行政措施。2020 年 12 月 26 日，《刑法修正案（十一）》和《预防未成年人犯罪法》通过，两部法律不再使用“收容教养”这一概念，将收容教养修改为专门矫治教育，收容教养制度退出历史舞台。

被采取上述刑事强制措施限制人身自由的时间超过决定的行政拘留期限的，行政拘留决定不再执行。

2、行政案件转成刑事案件，行政拘留的日期不能折抵刑事拘留或逮捕或指定居所监视居住的时间，只能折抵刑期。

（五）处罚决定书的制作

1、一人有两种以上违法行为，分别决定、合并执行，可以制作一份决定书，分别写明对每种违法行为的处理内容和合并执行的内容。

2、一个案件有多个违法行为人的，分别决定，可以制作一式多份决定书，写明给予每个人的处理决定，分别送达每一个违法行为人。

注意：实施行政处罚时，应当责令违法行为人当场或者限期改正违法行为。

第三节 行政处理的决定的理论梳理

重点掌握：

- 一、公安机关办案期限
- 二、案件处理结果

办案期限

一、治安案件

- （一）自受理之日起，不得超过三十日。
- （二）案情重大、复杂，经上一级公安机关批准，可以延长三十日。
- （三）为了查明案情进行的鉴定期间，不计入办案期限。

（四）对因违反治安管理行为人不明或者逃跑等客观原因造成案件无法作出处理决定，公安机关应当继续进行调查取证，并向被侵害人说明情况，及时依法作出处理决定。

二、其他的行政案件

行政机关应当自行政处罚案件立案之日起九十日内作出行政处罚决定。法律、法规、规章另有规定的，从其规定。



案件处理结果

理论梳理

一、处罚种类

二、终局决定

一、确有违法行为，应当给予行政处罚

（一）警告

1、适用对象：主要适用初次实施比较轻微的违反治安管理行为、情节轻微、认错态度较好的人；

2、警告由公安机关决定，要制作处罚决定书；

3、可以适用简易程序作出，也可通过普通程序作出。

（二）罚款

1、和罚金的区别。罚金是刑事处罚，而罚款是行政处罚。

2、对于违反治安管理的行为，派出所所有权做出 500 元以下罚款决定。

注意：对其非违反治安管理的行为，派出所无权做出警告或 500 元以下的罚款。因为《治安管理处罚法》第 91 条：“治安管理处罚由县级以上人民政府公安机关决定；其中警告、五百元以下的罚款可以由公安派出所决定。”

（三）行政拘留

1、对人大代表决定行政拘留^①

《公安机关办理行政案件程序规定》第 174 条：对县级以上的各级人民代表大会代表予以行政拘留的，作出处罚决定前应当经该级人民代表大会主席团或者人民代表大会常务委员会许可。对乡、民族乡、镇的人民代表大会代表予以行政拘留的，作出决定的公安机关应当立即报告乡、民族乡、镇的人民代表大会。

^①除行政拘留外，公安机关在办理行政案件过程中，对县级以上人大代表采取限制人身自由的强制措施，如强制传唤等，应当报经该级人民代表大会主席团或常务委员会许可。但是，对县级以上人大代表采取传唤等非限制人身自由的调查取证或者处以罚款等非限制人身自由的行政处罚时，公安机关不需要报经该级人民代表大会主席团或者常委会许可。来源《公安机关办理行政案件程序规定释义与实务指南》（2021 年版）第 380 页。

2、拘留的时间—执行拘留的时间以日为单位计算，从收拘当日到第2日为1日。

①

（四）吊销公安机关发放的许可证

1、公安机关依法收回违反治安管理行为人已获得的从事某项活动的权利或资格的证书，从而禁止相对人从事某种特许权利或资格的治安管理处罚。

2、谁发证、谁吊销：应该告知听证权利。

例外：《道路交通安全违法行为处理程序规定》第三十八条 公安机关交通管理部门对机动车驾驶人，给予吊销机动车驾驶证处罚的，应当在作出处罚决定后十五日内，将公安交通管理转递通知书和机动车驾驶证转至核发地车辆管理所。

（五）对违反治安管理的外国人，可以附加适用限期出境或者驱逐出境。

1、限期出境，是指公安机关对违反治安管理或入境出境管理的外国人，限定其在一定期限内离开中国国境的治安管理处罚。

2、驱逐出境，是指公安机关对违反治安管理或入境出境管理的外国人，情节严重，尚不构成犯罪的，强迫其离开中国国境的治安管理处罚。

注意：对外国人同时处以警告/罚款/拘留的，先执行完警告/罚款/拘留，再执行限期出境/驱逐出境。

（六）违法嫌疑人身份不明

- 1、事实清楚、证据确凿；
- 2、按照自报姓名并贴附照片作出处理决定；
- 3、在相关法律文书中注明。

二、公安机关对行政案件作出终局处理决定的情形

（一）作出行政处罚决定；

（二）应当作出不予行政处罚决定；

注意：

- 1、有违法所得和非法财物、违禁品、管制器具的，应当予以追缴或者收缴；
- 2、对不予行政处罚决定可以提起行政复议或行政诉讼。

①《拘留所条例》第32条。

(三) 对需要给予社区戒毒、强制隔离戒毒等处理的，依法作出决定；

(四) 违法行为涉嫌构成犯罪的，转为刑事案件办理或者移送有权处理的主管机关、部门办理，无需撤销行政案件。

(五) 发现违法行为人还有其他违法行为的，在依法作出行政处理决定的同时，通知有关行政主管部门处理。

问题：

1、公安机关做出处罚决定，应当在几日内送达被处罚人？

答：2日内。

2、公安机关应当在作出不予行政处罚或者处罚决定之日起几日内将决定书副本送达被侵害人？

答：2日内。

3、公安机关应当在作出不予行政处罚或者处罚决定之日起2日内将决定书副本还是复印件送达被侵害人？

答：副本。

关联法条：

《公安机关办理行政案件程序规定》第172条第三款：治安案件有被侵害人的，公安机关应当在作出不予行政处罚或者处罚决定之日起二日内将决定书复印件送达被侵害人。无法送达的，应当注明。

《治安管理处罚法》第97条：公安机关应当向被处罚人宣告治安管理处罚决定书，并当场交付被处罚人；无法当场向被处罚人宣告的，应当在二日内送达被处罚人。决定给予行政拘留处罚的，应当及时通知被处罚人的家属。有被侵害人的，公安机关应当将决定书副本抄送被侵害人。

第八部分 执行

真题回顾

1、（单选）某中学学生唐某（15 周岁，无前科）放学后，在校园门口堵住同校低年级学生李某（13 周岁），向其强行索要零花钱。李某拒绝后被唐某拳打脚踢，造成轻微伤，李某回家后报警。公安机关不宜采取的处理方式是：（ ）（2020 年公安联考第 29 题）^①

- A.要求唐某家长对李某作出赔偿
- B.调解时通知双方监护人到场
- C.对唐某处以治安拘留不执行
- D.责令唐某家长对其严加管教

2、（单选）李某携带 3500 元参与赌博，被公安机关当场查获，被处 15 日行政拘留，并处 3000 元罚款。公安机关应告知李某享有的权利，但不应包括的是：（ ）（2020 年公安联考第 30 题）^②

- A.可要求举行听证
- B.可申请暂缓执行罚款
- C.可申请行政复议和暂缓执行拘留
- D.可要求以其被收缴的赌资冲抵罚款

3、（单选）甲市居民周某因在乙市故意伤害他人，被乙市北区公安分局处十五日拘留，并处一千元罚款，周某不服处罚决定，提起行政诉讼并提出暂缓执行拘留的申请。经审查，该公安分局认为暂缓执行拘留不致发生社会危险，要求周某提供担保。下列周某的做法符合法律规定的是：（ ）（2019 年公安联考第 34 题）^③

- A、周某提出符合条件的担保人并按规定交纳保证金
- B、周某提出由其到乙市出差的弟弟担任担保人
- C、周某向北区公安分局交纳四千元保证金
- D、周某让其近亲属向北区公安分局交纳三千元保证金

①第 1 题答案：A

②第 2 题答案：D

③第 3 题答案：D

4、（单选）林某某是歌星张某的粉丝，偶然得知张某和其住在同一个小区，于是开始跟踪张某，拍摄张某生活隐私照片。张某得知后，向公安机关报案，公安机关依法扣押了林某某的一台电脑、一部相机。经查，林某某违法行为属实，公安机关对林某某处3日拘留并罚款500元，林某某逾期未缴纳罚款，以下说法不正确的是：（ ）
（2018年公安联考第15题）^①

- A.公安机关让林某某单位从其工资中划出500元，缴纳罚款
- B.公安机关将扣押的电脑和手机拍卖或变卖抵缴罚款
- C.公安机关每日按罚款数额的百分之三追加罚款，追加罚款额总额不超过500元
- D.公安机关向有管辖权的人民法院申请从林某某的银行账户中划出500元，作为罚款

5、（单选）被公安机关行政拘留的朱某某拒不提供其家属联系方式，致使无法通知其家属，根据有关规定，公安机关可以不予通知。上述情况应当在以下哪一法律文书中注明：（ ）（2017年公安联考第29题）^②

- A、处罚告知笔录
- B、决定书附卷联
- C、家属通知书
- D、拘留回执

理论梳理

宏观框架

第一节 一般规定

第二节 具体规定

一、罚款的执行

二、拘留的执行

三、社区戒毒、强制戒毒的执行

^①第4题答案：A

^②第5题答案：B。《公安机关办理行政案件程序规定》第176条第二款：被处理人拒不提供家属联系方式或者不讲真实姓名、住址，身份不明的，可以不予通知，但应当在附卷的决定书中注明。“具体通知的方式既可以采取直接送达、邮寄送达行政处罚决定书复印件或者通知书的方式，也可以采取电话、传真、短信、电子邮件等方式。”来源《公安机关办理行政案件程序规定释义和实务指南》（2021版）第386页。

第一节 一般规定

一、处罚决定执行方式

- 1、违法行为人主动履行；
- 2、公安机关强制执行；
 - (1) 代履行：普通代履行和立即代履行；
 - (2) 拍卖变卖查封扣押的财物；
 - (3) 加处罚款。
- 3、公安机关申请人民法院强制执行。

二、强制执行前的催告程序

- 1、催告前提：公安机关在依法作出强制执行决定或者申请人民法院强制执行之前；

注意：加处罚款和立即实施代履行之前，不需要催告。

- 2、催告形式：书面形式—《催告书》；

3、催告书内容：（1）履行行政处理决定的期限和方式；（2）涉及金钱给付的，应当有明确的金额和给付方式；（3）被处理人依法享有陈述权和申辩权；

4、送达：直接送达。如果拒绝接受或无法直接直送，通过留置送达、邮寄送达、代为送达、电子送达，最后公告送达兜底。

5、听取陈述和申辩：被处理人收到催告书后有权进行陈述和申辩，公安机关应当充分听取并记录、复核，被处理人提出的事实、理由或者证据成立的，公安机关应当采纳。

注意：对于催告，不可行政复议或行政诉讼。

6、催告期

（1）公安机关强制执行前的催告，催告期的时间由办案民警自由裁量；^①（普通代履行的第二次催告除外）

（2）公安机关申请人民法院强制执行前，公安机关应当催告被处理人履行义务，催告书送达十日后被处理人仍未履行义务的，公安机关可以向人民法院申请强制执行。

^①特殊情况下，催告期不满，也可以强制执行。《公安机关办理行政案件程序规定》第202条第2款：在催告期间，对有证据证明有转移或隐匿财物迹象的，公安机关可以立即依法作出强制执行决定。

××市公安局 催 告 书 ×公（治）催字〔2019〕××号	
当事人姓名或者单位名称 <u>××市××保安公司</u>	
身份证件种类及号码 <u> </u>	单位法定代表人 <u>陈××</u>
地址及联系方式 <u>××市××路××号</u>	电话 <u>××××××××××</u>
根据《中华人民共和国行政强制法》第三十五条和第五十四条之规定，限你（单位）于 <u>2019</u> 年 <u>×</u> 月 <u>×</u> 日前履行公安机关于 <u>2018</u> 年 <u>×</u> 月 <u>×</u> 日作出的 <u>罚款</u> 行政决定，决定书文号为 <u>×公（治）行罚决字〔2018〕××号</u>。	
履行方式 <u>通过××银行缴纳×××元</u> （涉及金钱给付的，应当注明金额和给付方式）。	
对以上事项，你（单位）有权进行陈述和申辩，无正当理由逾期不履行的，将依法申请人民法院强制执行。	
××市公安局（印）， 二〇一九年一月一日	
被催告人 陈×× 2019年1月1日	

一式两份，一份交当事人，一份附卷。

7、强制执行决定：经催告，被处理人无正当理由逾期仍不履行行政处理决定，法律规定由公安机关强制执行的，公安机关可以依法作出强制执行决定。强制执行决定以书面形式作出，并载明下列事项：

- （1）被处理人的姓名或者名称、地址；
- （2）强制执行的理由和依据；
- （3）强制执行的方式和时间；
- （4）申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限；

(5) 作出决定的公安机关名称、印章和日期。

××县公安局 行政强制执行决定书 ×公(交)强执决字〔2019〕××号	
被处理人姓名或者单位名称 <u>××县××公司</u> 身份证件种类及号码 <u>—————</u> 单位法定代表人 <u>陈××</u> 地址及联系方式 <u>××县××路××号</u> 电话 <u>××××××××××</u>	
因你(单位)经催告无正当理由逾期未履行公安机关于 <u>2019</u> 年 <u>×</u> 月 <u>××</u> 日作出的 <u>责令排除妨碍</u> 行政决定(决定书文号 <u>×公(交)责通字〔2019〕××号</u>),根据(法律) <u>《中华人民共和国道路交通安全法》第106条</u> 之规定,决定于 <u>2019</u> 年 <u>×</u> 月 <u>××</u> 日强制执行。 强制执行方式 <u>强制排除妨碍</u>。 根据《中华人民共和国行政强制法》之规定,强制执行的费用由你(单位)承担。 如不服本决定,可以在收到本决定书之日起六十日内向 <u>××县公安局或者××县人民政府</u> 申请行政复议或者在六个月内依法向 <u>××县</u> 人民法院提起行政诉讼。 ××县公安局交通警察大队(印) 二〇一九年×月××日 被执行人 <u>陈××</u> 2019年×月××日	

一式两份,一份交被执行人,一份附卷。

二、公安机关强制执行的方式

(一) 代履行^①

^①代履行是与加处罚款属于间接强制执行方式,是一种比较缓和的执行方式,其核心是义务的替代履行。对当事人而言,是作为义务转化为金钱给付义务。

1、适用前提：行政机关依法作出要求当事人履行排除妨碍、恢复原状等义务的行政决定，当事人逾期不履行，经催告仍不履行，其后果已经或者将危害交通安全、造成环境污染或者破坏自然资源的，行政机关可以代履行，或者委托没有利害关系的第三人代履行。

2、代履行主体：（1）公安机关；（2）公安机关委托没有利害关系的第三人。

3、代履行费用承担：代履行的费用按照成本合理确定，由当事人承担。

4、代履行的方式：不得采用暴力、胁迫以及其他非法方式。

5、代履行应当遵守的规定：

（1）代履行前送达决定书，代履行决定书应当载明当事人的姓名或者名称、地址，代履行的理由和依据、方式和时间、标的、费用预算及代履行人；

（2）代履行三日前，催告当事人履行，当事人履行的，停止代履行；

（3）代履行时，作出决定的公安机关应当派员到场监督；

（4）代履行完毕，公安机关到场监督人员、代履行人和当事人或者见证人应当在执行文书上签名或者盖章。

责令排除妨碍通知书—催告书—代履行决定书—催告书—实施代履行

6、立即实施代履行—情况紧急

需要立即清理道路的障碍物，当事人不能清除的；或由其他紧急情况需要立即履行的，公安机关可以决定立即实施代履行。当事人不在场的，公安机关应当在事后立即通知当事人，并依法作出处理。

（二）拍卖变卖和加处罚款

1、将依法查封、扣押的被处罚人的财物拍卖或者变卖抵缴罚款。拍卖或者变卖的价款超过罚款数额的，余额部分应当及时退还被处罚人；^①（需要催告，催告期民警自由裁量）

^①公安机关采取拍卖查封、扣押的财物抵缴罚款这一强制执行措施，必须同时符合以下条件：一是公安机关实施查封、扣押必须有法律依据；二是被查封、扣押的财物必须是被处罚人的合法财产；三是被查封、扣押的财物必须不是非法财物或违法所得；四是被处罚人未在行政处罚决定书规定的时间内到指定的银行缴纳罚款；五是拍卖查封、扣押的财物必须符合《拍卖法》的有关规定。来源《公安机关办理行政案件程序规定释义与实务指南》（2021年版）第499页。

2、不能采取第一项措施的，每日按罚款数额的百分之三加处罚款，加处罚款总额不得超出罚款数额。（无需催告）

三、公安机关申请法院强制执行

（一）公安机关申请法院强制执行的条件

- 1、6个月：不复议+不诉讼+不履行
- 2、3个月：公安机关催告当事人10日仍不履行+向法院申请强制执行。

（二）向谁申请

- 1、普通财物：基层人民法院。
- 2、不动产：不动产所在地法院。

（三）强制执行的费用：当事人承担。

（四）申请法院强制执行应提供的材料

- 1、强制执行申请书；^①
- 2、行政处理决定书及作出决定的事实、理由和依据；
- 3、当事人的意见及公安机关催告情况；
- 4、申请强制执行标的情况；
- 5、法律、法规规定的其他材料。

（五）法院裁定不予受理或不予执行的救济措施

公安机关对人民法院不予受理强制执行申请、不予强制执行的裁定有异议的，可以在十五日内向上一级人民法院申请复议。

四、公安机关强制执行过程中的和解制度

- 1、签订阶段：强制执行过程中；
- 2、协议主体：公安机关和违法行为人；
- 3、协议前提：不损害公共利益和他人合法权益的情况下，自愿签订；
- 4、协议内容：约定分阶段履行；如果当事人采取补救措施，可以减免加处的罚款；
- 5、违约后果：公安机关应当恢复强制执行。

^①强制执行申请书应当由作出处理决定的公安机关负责人签名，加盖公安机关印章，并注明日期。

五、强制执行的中止、终结、回转制度

（一）执行中止

1、情形

- （1）当事人暂无履行能力的；
- （2）第三人对执行标的主张权利，确有理由的；
- （3）执行可能对他人或公共利益造成难以弥补的重大损失的；
- （4）其他需要中止执行的。

2、恢复执行：中止情形消失。

3、不再执行：无明显社会危害+无能力履行+中止执行后满3年未恢复履行。

（二）执行终结

- 1、公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承受人的；
- 2、法人或者其他组织终止，无财产可供执行，又无义务承受人的；
- 3、执行标的灭失的；
- 4、据以执行的行政处理决定被撤销的；
- 5、其他需要终结执行的。

（三）执行回转

1、期间

在执行中或者执行完毕后。

2、原因

据以执行的行政处理决定被撤销、变更，或者执行错误。

3、法律后果

应当恢复原状或者退还财物；

不能恢复原状或者退还财物的，依法给予赔偿。

第二节 具体执行

一、罚款的执行—15日内交、暂缓分期交、当场缴纳、强制执行。

（一）15日内交到指定银行

- 1、起点：收到处罚决定书之日起，如1月1日收到，2日起算。
- 2、谁交：违法人、其近亲属，书面委托公安机关缴纳。

3、交到：指定银行。

4、银行：出具发票，上缴国库。

（二）暂缓或分期缴纳

1、条件：违法人确有经济困难；^①

2、程序：被处罚人申请^②—作出处罚决定的公安机关批准

3、结果：可以暂缓或分期缴纳。

（三）当场缴纳

1、条件

（1）对违反治安管理，被处以 50 元以下罚款和对违反交通管理的行人、乘车人和非机动车驾驶人处 50 元以下罚款^③，被处罚人书面表达无异议的；

（2）对违反治安管理、交通管理以外的违法行为人当场处 100 元以下罚款的；

（3）在边远、水上、交通不便地区、旅客列车上或者口岸，被处罚人向指定银行缴纳罚款确有困难，经被处罚人书面提出的；

（4）被处罚人在当地没有固定住所，^④不当场收缴事后难以执行的。

《行政处罚法》第六十八条 依照本法第五十一条的规定当场作出行政处罚决定，有下列情形之一的，执法人员可以当场收缴罚款：

（一）依法给予一百元以下罚款的；

（二）不当场收缴事后难以执行的。

①所谓有经济困难，是指如果被处罚人如期缴纳罚款，其基本生活可能会受到较大影响，甚至得不到保障。

②一般情况下，应当要求被处罚人提供书面申请。当然，为便民，被处罚人口头提出暂缓或分期缴纳罚款申请的，公安机关应当接受，并将其提出的具体理由和延期缴纳罚款的期限或者分期缴纳罚款的计划记录在案，由申请人和办案民警签名确认。来源《公安机关办理行政案件程序规定释义与实务指南》（2021 年版）第 494 页。

③根据《道路交通安全法》第 89 条“行人、乘车人、非机动车驾驶人违反道路交通安全法律、法规关于道路通行规定的，处警告或 5 元以上 50 元以下罚款”。本条所称“对违反交通管理的行人、乘车人和非机动车驾驶人处罚款”，是指 5 元以上 50 元以下罚款。来源《公安机关办理行政案件程序规定释义与实务指南》（2021 年版）第 481 页。

④被处罚人在当地没有固定住所：可以理解为被处罚人在作出行政处罚决定的公安机关所在的市、县内没有购买或者自建的拥有所有权的房屋和租住亲友拥有使用权的房屋，以及居住时间已经超过或者将会超过一段较长时间的住所，但不包括临时租住、借住的房屋、宾馆、饭店。那么，如何认定被处罚人在当地没有固定住所呢？笔者认为，应当结合被处罚人在当地是否有稳定工作、是否有长期就读的学校、是否有稳定收入等情况进行综合判断。来源《公安机关办理行政案件程序规定释义与实务指南》（2021 年版）第 485 页。

第五十一条 违法事实确凿并有法定依据，对公民处以二百元以下、对法人或者其他组织处以三千元以下罚款或者警告的行政处罚的，可以当场作出行政处罚决定。法律另有规定的，从其规定。

2、出具收据

(1) 应当出具省级以上财政部门统一制发的罚款收据；

(2) 对不出具省级以上财政部门统一制发的罚款收据的，被处罚人有权拒绝缴纳罚款。

3、上缴罚款期限

(1) 警察 2 日内交单位；^①

(2) 公安局 2 日内交银行。

(四) 强制执行

1、将依法查封、扣押的被处罚人的财物拍卖或者变卖抵缴罚款。拍卖或者变卖的价款超过罚款数额的，余额部分应当及时退还被处罚人；^②（需要催告）

2、不能采取第一项措施的，每日按罚款数额的百分之三加处罚款，加处罚款总额不得超出罚款数额。（无需催告）

3、依法加处罚款超过三十日，经催告被处罚人仍不履行的，作出行政处罚决定的公安机关可以按照本规定第二百零六条^③的规定向所在地有管辖权的人民法院申请强制执行。

①《公安机关办理行政案件程序规定》第 216 条：人民警察应当自收缴罚款之日起二日内，将当场收缴的罚款交至所属公安机关；在水上当场收缴的罚款，应当自抵岸之日起二日内将当场收缴的罚款交至其所属公安机关；在旅客列车上当场收缴的罚款，应当自返回之日起二日内将当场收缴的罚款交至所属公安机关。公安机关应当自收到罚款之日起二日内将罚款缴付指定的银行。

②公安机关采取拍卖查封、扣押的财物抵缴罚款这一强制执行措施，必须同时符合以下条件：一是公安机关实施查封、扣押必须有法律依据；二是被查封、扣押的财物必须是被处罚人的合法财产；三是被查封、扣押的财物必须不是非法财物或违法所得；四是被处罚人未在行政处罚决定书规定的时间内到指定的银行缴纳罚款；五是拍卖查封、扣押的财物必须符合《拍卖法》的有关规定。来源《公安机关办理行政案件程序规定释义与实务指南》（2021 年版）第 499 页。

③《公安机关办理行政案件程序规定》第 206 条：当事人在法定期限内不申请行政复议或者提起行政诉讼，又不履行行政处理决定的，法律没有规定公安机关强制执行的，作出行政处理决定的公安机关可以自期限届满之日起三个月内，向所在地有管辖权的人民法院申请强制执行。因情况紧急，为保障公共安全，公安机关可以申请人民法院立即执行。强制执行的费用由被执行人承担。

二、拘留的执行

（一）本地执行

- 1、由作出决定的公安机关送达拘留所执行。
- 2、对抗拒执行的违法人，可以使用约束性警械。

（二）异地执行

1、条件

对被决定行政拘留的人，在异地被抓获或者具有其他有必要^①在异地拘留所执行情形的。

2、程序

经异地拘留所主管公安机关批准，可以在异地执行。

（三）作出拘留决定不执行拘留

- 1、已满 14 周岁不满 16 周岁；
- 2、已满 16 周岁不满 18 周岁，初次违反治安管理或者其他公安行政管理的；
- 3、孕妇或正在哺乳自己婴儿的妇女；
- 4、70 周岁以上的。

（四）暂缓执行行政拘留

1、条件

- （1）主体条件：被处罚人申请；
- （2）时间条件：公安机关做出拘留决定之后，执行完毕之前；
- （3）救济条件：被处罚人不服决定提起了行政复议或行政诉讼；
- （4）担保条件：提供担保人或者提供保证金；

（5）实质要件：公安机关进行审查认为不致发生社会危险，应当在收到申请之时起 24 小时内作出决定；社会危险指的是暂缓执行行政拘留后可能逃跑的或者有其他违法犯罪嫌疑，正在被调查或侦查的。

2、担保人的条件、义务、处罚和重新担保

^①所谓有必要，是指在异地拘留所执行有利于被拘留人改过自新，有利于节约执法成本等情形，如在被拘留人所在地执行拘留，有利于家属探望和感化被拘留人。

(1) 条件：与本案无牵连；享有政治权利，人身自由未受到限制或剥夺；在当地有常住户口和固定住所；有能力履行担保义务。

(2) 义务：监督被担保人遵守规定；发现被担保人伪造证据、串供或者逃跑，及时向公安机关报告。

(3) 处罚

第一、不履行担保义务，致使被担保人逃避拘留执行的，对担保人处以 3000 元以下罚款，并对被担保人恢复执行拘留。

第二、履行义务，但被担保人仍逃避拘留执行的，或者被处罚人逃跑后，担保人积极帮助公安机关抓获被处罚人的，可以从轻或者不予行政处罚。

(4) 救济：对担保人处以 2000 元以上罚款，处罚前可以要求听证，处罚后可以申请行政复议或行政诉讼。

(5) 重新担保：担保人不愿继续担保或丧失担保条件的，行政拘留的决定机关应当责令被处罚人重新提出担保人或者缴纳保证金。不提出担保人又不交纳保证金的，行政拘留的决定机关应当将被处罚人送拘留所执行。

3、保证金

(1) 标准：一天 200 元；注意：担保的是尚未执行的行政拘留的时间。

(2) 如何交：交银行；交公安。（银行非营业期间，公安机关可以先行收取，并在收到保证金后的三日内存入指定的银行账户）

(3) 退还保证金：拘留处罚被撤销或者开始执行时，公安机关应当退还保证金。

(4) 没收保证金：被决定行政拘留的人逃避行政拘留处罚执行的，由决定行政拘留的公安机关作出没收或者部分没收保证金的决定，行政拘留的决定机关应当将被处罚人送拘留所执行。

(5) 被处罚人不服没收保证金决定的救济权：可以申请行政复议或提起行政诉讼。

4、暂缓执行期间应当遵守的规定

(1) 在暂缓执行行政拘留期间，被处罚人应当遵守下列规定：

第一、未经决定机关批准不得离开所居住的市、县；

第二、住址、工作单位和联系方式发生变动的，在二十四小时以内向决定机关报告；

第三、在行政复议和行政诉讼中不得干扰证人作证、伪造证据或者串供；

第四、不得逃避、拒绝或者阻碍处罚的执行。

(2) 在暂缓执行行政拘留期间，公安机关应当遵守的规定：不得妨碍被处罚人依法行使行政复议和行政诉讼权利。

××市公安局 暂缓执行行政拘留决定书 ×公(治)缓拘决字〔2019〕××号 经审查，根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第一百零七条之规定，决定对被处罚人（姓名、性别、年龄、出生日期、身份证件种类及号码、现住址）<u>张××，男，35岁，1983年10月16日，居民身份证号码××××××19831016××××，现住址××市××区××路××号；</u>暂缓执行行政拘留（原决定书文号<u>×公(治)行罚决字〔2019〕××号。</u>）。 在行政拘留处罚决定暂缓执行期间，被处罚人应当遵守下列规定： （一）未经决定机关批准不得离开所居住的市、县； （二）住址、工作单位和联系方式发生变动的，在二十四小时以内向决定机关报告； （三）在行政复议和行政诉讼中不得干扰证人作证、伪造证据或者串供； （四）不得逃避、拒绝或者阻碍处罚的执行。 ××市公安局（印） 二〇一九年一月十日 被处罚人 张×× 2019年1月10日

一式三份，被处罚人和拘留所各一份，一份附卷。

(五) 同时被决定行政拘留和戒毒的违法人员的执行

1、顺序：

一般情形：先执行行政拘留，行政拘留执行完毕后，再执行社区戒毒或强制隔离戒毒。

特殊情形：拘留所不具备戒毒治疗条件的，可由公安机关管理的强制隔离戒毒所代为执行行政拘留。

2、强制隔离戒毒期限连续计算。“期限连续计算”，是指强制戒毒自作出决定之日起计算，不因执行行政拘留而中断。

3、社区戒毒的期限单独计算。自到社区报到之日起起算。

注意：行政拘留属于行政处罚，而社区戒毒和强制隔离戒毒不属于行政处罚，二者性质不同，不能互相折抵。

三、戒毒

（一）方式有四：自愿戒毒、社区戒毒、强制隔离戒毒、社区康复

（二）自愿戒毒

1、国家鼓励吸毒成瘾人员自行戒除毒瘾。吸毒人员可以自行到戒毒医疗机构接受戒毒治疗；

2、对自愿接受戒毒治疗的吸毒人员，公安机关对其原吸毒行为不予处罚；

3、登记参加戒毒药物维持治疗的戒毒人员信息应当及时报公安机关备案。

（三）社区戒毒

1、决定机关：县级人民政府公安机关、设区的市人民政府公安机关可以责令其接受社区戒毒，并出具责令社区戒毒决定书；

2、执行机关：乡镇政府、街道办事处

3、期限：3年；社区戒毒人员应当自收到责令社区戒毒决定书之日起15日内到社区戒毒执行地的乡镇政府、街道办事处报到，戒毒期限自报到之日起计算。

（四）强制隔离戒毒

1、决定机关：县级以上人民政府公安机关作出强制戒毒决定；

2、适用情形

第一、拒绝接受社区戒毒的；

第二、在社区戒毒期间吸食、注射毒品的；

第三、严重违反社区戒毒协议的；

第四、经社区戒毒、强制隔离戒毒后再次吸食、注射毒品的；

第五、对于吸毒成瘾严重，通过社区戒毒难以戒除毒瘾的人员，公安机关可以直接作出强制隔离戒毒的决定；

第六、吸毒成瘾人员自愿接受强制隔离戒毒的，经公安机关同意，可以进入强制隔离戒毒所戒毒。

3、不适用强制戒毒的情形

第一、绝对不适用：怀孕或正在哺乳自己不满一周岁婴儿的妇女；

第二、可以不适用：不满十六周岁的未成年人。

4、期限

第一、强制戒毒的期限为两年；

第二、执行一年后，经诊断评估戒毒情况良好的戒毒人员，经强戒决定机关批准，可以提前解除；

第三、强戒期满前，经诊断评估戒毒情况不好的戒毒人员，经强戒决定机关批准，可以延长强戒期限，最长延长一年；

第四、对于被解除强戒的人员，强戒决定机关可以责令其接受不超过三年的社区康复。

5、公安强戒和司法强戒的衔接^①

被强戒的人员在公安机关的强戒所执行戒毒3个月至6个月后，转至司法行政部门的强戒所继续执行强制隔离戒毒。

^①《戒毒条例》（2011年6月26日施行）第27条。

第九部分 涉案财物的管理

理论梳理

宏观框架

一、涉案财物的来源

二、涉案财物的移交

三、涉案财物的保管

四、涉案财物的调用

五、涉案财物的处理

第一节 涉案财物的来源

一、扣押扣留

- 1、审批：公安机关负责人批准—30 日；
- 2、延长：县级以上公安机关负责人批准—延长至 60 日；
- 3、地点：转移占有—由公安机关或委托第三方保管。

二、查封

- 1、审批：公安机关负责人批准—30 日；
- 2、延长：县级以上公安机关负责人批准—延长至 60 日；
- 3、地点：不转移占有。

三、冻结

- 1、审批：县级以上公安机关批准—2 个月；
- 2、延长：上一级公安机关批准—延长至 3 个月；
- 3、地点：金融系统—针对涉恐人员。

四、抽样取证

- 1、审批：行政机关负责人；

2、地点：原则上在公安机关。

五、先行登记保存

- 1、审批：行政机关负责人；
- 2、期限：7日内；
- 3、地点：持有人所在地或公安机关或其他地方。

六、追缴

（一）审批

- 1、县级以上公安机关决定；
- 2、但是需要退还被侵害人的，公安派出所也可以追缴。

（二）范围：违法所得应当追缴。违法所得包括赃款赃物和非法利益。

七、收缴

（一）审批

- 1、县级以上公安机关决定；
- 2、但是违禁品、管制器具、吸食注射毒品的工具，非法财物价值 500 元以下且当事人对财物价值无异议的，派出所可以收缴。

（二）范围

- 1、毒品、淫秽物品等违禁品；
- 2、赌具和赌资；
- 3、吸食、注射毒品的用具；
- 4、伪造、变造的公文、证件、印章、证明文件、票证等；
- 5、倒卖的车船票、文艺演出票、体育比赛入场券等有价票证；
- 6、主要用于实施违法行为本人所有的工具以及直接用于实施毒品违法行为的资金；
- 7、法律、法规规定的可以收缴的其他非法财物。

（三）不作出收缴决定

对明显无价值的物品，可以不作出收缴决定，但应当在证据保全文书中注明处理情况。

第二节 涉案财物的移交

一、办案人民警察应当在依法提取涉案财物后的二十四小时内将财物移交涉案财物管理人员，并办理移交手续。对查封、冻结、先行登记保存的涉案财物，应当在采取措施后的二十四小时内，将法律文书复印件及涉案财物的情况送交涉案财物管理人员予以登记。

二、在异地或者在偏远、交通不便地区提取涉案财物的，办案人民警察应当在返回单位后的二十四小时内移交。

三、对情况紧急，需要在提取涉案财物后的二十四小时内进行鉴定、辨认、检验、检查等工作的，经办案部门负责人批准，可以在完成上述工作后的二十四小时内移交。

四、在提取涉案财物后的二十四小时内已将涉案财物处理完毕的，不再移交，但应当将处理涉案财物的相关手续附卷保存。

第三节 涉案财物的保管

一、保管地点

（一）县级以上公安机关指定内设部门

县级以上公安机关应当指定一个内设部门作为涉案财物管理部门，负责对涉案财物实行统一管理，并设立或者指定专门保管场所，对涉案财物进行集中保管。涉案财物集中保管的范围，由地方公安机关根据本地区实际情况确定。

（二）办案部门设置专门场所保管

对于价值较低、易于保管，或者需要作为证据继续使用，以及需要先行返还被侵害人的涉案财物，可以由办案部门设置专门的场所进行保管。办案部门应当指定不承担办案工作的民警负责本部门涉案财物的接收、保管、移交等管理工作；严禁由办案人员自行保管涉案财物。

（三）委托第三人保管。

对查封的场所、设施、财物，可以委托第三人保管，第三人不得损毁或者擅自转移、处置。因第三人的原因造成的损失，公安机关先行赔付后，有权向第三人追偿。

二、建立电子台账。

公安机关涉案财物管理部门和办案部门应当建立电子台账，对涉案财物逐一编号登记，载明案由、来源、保管状态、场所和去向。

三、特殊涉案财物的保管要求

（一）对容易腐烂变质以及其它不易保管的物品，经公安机关负责人批准，在拍照或者录像后依法变卖或者拍卖，变卖或者拍卖的价款暂予保存，待结案后按有关规定处理。

（二）对易燃、易爆、毒害性、放射性等危险物品应当存放在符合危险物品存放条件的专门场所。

（三）对属于被侵害人或者善意第三人合法占有的财物，应当在登记、拍照或者录像、估价后及时返还，并在案卷中注明返还的理由，将原物照片、清单和领取手续存卷备查。

（四）对不宜入卷的物证，应当拍照入卷，原物在结案后按照有关规定处理。

四、保管费用

公安机关承担。

第四节 涉案财物的调用

一、调用的前提

因询问、鉴定、辨认、检验、检查等办案需要。

二、审批

经办案部门负责人批准，办案警察可以调用涉案财物，并及时归还。

三、程序

办案人员在调用涉案财物时，应当书面说明事由及调用期限，保管人员在专门的登记册上详细登记调用入、审批人、时间、事由、期限、调用的涉案财物状况等事项。

第五节 涉案财物的处理

一、在作出行政处理决定时，应当对涉案财物一并作出处理。

二、对收缴和追缴财物的处理

对收缴和追缴的财物，经原决定机关负责人批准，按照下列规定分别处理：

（一）属于被侵害人或者善意第三人的合法财物，应当及时返还；

1、财物返还的期限、方式

（1）对应当退还原主或者当事人的财物，通知原主或者当事人在六个月内来领取；

（2）原主不明确的，应当采取公告方式告知原主认领。在通知原主、当事人或者公告后六个月内，无人认领的，按无主财物处理，登记后上缴国库，或者依法变卖或者拍卖后，将所得款项上缴国库。

（3）遇有特殊情况，可酌情延期处理，延长期限最长不超过三个月。

2、涉案财物返还被侵害人的条件

有关违法行为查证属实后，对有证据证明权属明确且无争议的被侵害人合法财物及其孳息，返还不损害其他被侵害人或者利害关系人的利益，不影响案件正常办理的，应当在登记、拍照或者录像和估价后，及时发还被侵害人。办案人民警察应当在案卷材料中注明返还的理由，并将原物照片、清单和被侵害人的领取手续附卷。

（二）没有被侵害人的，登记造册，按照规定上缴国库或者依法变卖、拍卖后，将所得款项上缴国库；

（三）违禁品、没有价值的物品，或者价值轻微，无法变卖、拍卖的物品，统一登记造册后销毁；

（四）对无法变卖或者拍卖的危险物品，由县级以上公安机关主管部门组织销毁或者交有关厂家回收。

第十部分 涉外案件的办理

理论梳理

宏观框架

一、办案原则

二、强制措施

三、处理措施

四、特殊制度

五、其他规定

一、涉外案件办理的一般原则

办理涉外行政案件，应当维护国家主权和利益，坚持平等互利原则。

二、强制措施

（一）拘留审查

1、审批

经县级以上公安机关或者出入境边防检查机关负责人批准，可以拘留审查。

2、条件

经当场盘问或者继续盘问后不能排除嫌疑，需要作进一步调查的，经县级以上公安机关或者出入境边防检查机关负责人批准，可以拘留审查：

（1）有非法出境入境嫌疑的；

（2）有协助他人非法出境入境嫌疑的；

（3）有非法居留、非法就业嫌疑的；

（4）有危害国家安全和利益，破坏社会公共秩序或者从事其他违法犯罪活动嫌疑的。

3、程序、期限和地点

（1）程序

实施拘留审查，应当出示拘留审查决定书，并在二十四小时内进行询问。

(2) 期限

拘留审查的期限不得超过三十日；案情复杂的，经上一级公安机关或者出入境边防检查机关批准可以延长至六十日。

对国籍、身份不明的，拘留审查期限自查清其国籍、身份之日起计算。

(3) 地点：可以在拘留所^①

4、救济

可以依法申请行政复议，该行政复议决定为最终决定。

5、解除

具有下列情形之一的，应当解除拘留审查：

- (1) 被决定遣送出境、限期出境或者驱逐出境的；
- (2) 不应当拘留审查的；
- (3) 被采取限制活动范围措施的；
- (4) 案件移交其他部门处理的；
- (5) 其他情形。

6、拘留审查可以折抵行政拘留，一日折抵一日。

^①《拘留所条例实施办法》第5条第二款：被公安机关依法决定拘留审查的人，以及被依法决定、判处驱逐出境或者被依法决定遣送出境但不能立即执行的人，可以在拘留所拘押。

××县公安局 解除拘留审查决定书	
×公（境）解拘审决字〔2019〕××号	
被拘留审查人 <u>JAME DAN</u>；性别 <u>男</u> 年龄 <u>31岁</u> 出生日期 <u>1987年12月31日</u> 国籍/地区 <u>××国</u> 身份证件种类及号码 <u>××国护照 L××××××</u>	
拘留审查决定书文号 <u>×公（境）拘审决字〔2019〕××号</u>	
拘留审查期限自 <u>2019</u> 年 <u>1</u> 月 <u>2</u> 日至 <u>2019</u> 年 <u>2</u> 月 <u>1</u> 日。	
因 ☒ 案件处理完毕 ☐ 不当拘留审查 ☐ 被限制活动范围 ☐ 移交其他部门处理 ☐ 其他 _____	
根据《中华人民共和国出境入境管理法》第六十条第二款、《公安机关办理行政案件程序规定》第二百四十三条之规定，决定解除拘留审查。	
××县公安局（印） 二〇一九年二月一日	
被拘留审查人 <u>JAME DAN</u> 2019年2月1日	执行单位民警：陈×× 2019年2月1日

一式三份，一份交被拘留审查人，一份交执行单位，一份附卷。

（二）限制活动范围

1、审批

经县级以上公安机关或者出入境边防检查机关负责人批准。

2、条件（老幼孕乳病）

外国人具有下列情形之一的，不适用拘留审查，经县级以上公安机关或者出入境边防检查机关负责人批准，可以限制其活动范围：

- (1) 患有严重疾病的；
- (2) 怀孕或者哺乳自己的婴儿的；
- (3) 未满十六周岁或者已满七十周岁的；
- (4) 不宜适用拘留审查的其他情形。

3、期限和地点

- (1) 限制活动范围的期限不得超过六十日。
- (2) 对国籍、身份不明的，限制活动范围期限自查清其国籍、身份之日起计算。
- (3) 地点：非羁押场所和非办案场所。

4、应遵守的规定

被限制活动范围的外国人，应当按照要求接受审查，未经公安机关批准，不得离开限定的区域。

被限制活动范围的外国人应当遵守下列规定：

- (1) 未经决定机关批准，不得变更生活居所，超出指定的活动区域；
- (2) 在传唤的时候及时到案；
- (3) 不得以任何形式干扰证人作证；
- (4) 不得毁灭、伪造证据或者串供。

5、救济：可以依法申请行政复议，该行政复议决定为最终决定。

××市公安局 ××分局 限制活动范围决定书	
×公（境）限范围决字〔2019〕××号	
违法嫌疑人 <u>PETER CHEN</u> 性别 <u>女</u> 年龄 <u>35岁</u> 出生日期 <u>1983年10月10日</u> 国籍/地区 <u>××国</u> 身份证件种类及号码 <u>××国护照 L××××××</u>	
因 ☐ 患有严重疾病 ☒ 怀孕 ☐ 哺乳自己不满一周岁婴儿 ☐ 未满十六周岁 ☐ 已满七十周岁 ☐ 其他 _____	
根据《中华人民共和国出境入境管理法》第六十一条之规定， 现决定对违法嫌疑人限制活动范围，期限自 <u>2019</u> 年 <u>1</u> 月 <u>2</u> 日至 <u>2019</u> 年 <u>2</u> 月 <u>1</u> 日。在此期间，其应当遵守以下规定：	
一、未经决定机关批准，不得变更生活居所，不得离开 <u>××省</u> <u>××市</u> 的区域；	
二、在传唤的时候及时到案； 三、不得以任何形式干扰证人作证； 四、不得毁灭、伪造证据或者串供。	
如不服本决定，可以在收到本决定书之日起六十日内向 <u>××市</u> <u>××区人民政府或者××市公安局</u> 申请行政复议。	
××市公安局 ××分局（印） 二〇一九年一月二日	
违法嫌疑人 <u>PETER CHEN</u> 2019年1月2日	执行单位民警：赵×× 2019年1月2日

一式三份，被限制活动范围人和执行单位各一份，一份附卷。

三、处理措施

（一）遣送出境

1、审批：经县级以上公安机关或者出入境边防检查机关负责人批准，可以遣送出境。

2、条件：外国人或港澳台同胞具有下列情形之一的，可以依法遣送出境：

（一）被处限期出境，未在规定期限内离境的；

- (二) 有不准入境情形的；
- (三) 非法居留、非法就业的；
- (四) 违反法律、行政法规需要遣送出境的。

3、遣送到哪？

被遣送出境的外国人可以被遣送至下列国家或者地区：

- (1) 国籍国；
- (2) 出生地国或地区；
- (3) 入境前的居住国或者地区；
- (4) 入境前的出境口岸的所属国或者地区；
- (5) 其他允许被遣送出境的外国人入境的国家或者地区。

4、如何执行？

一般由警察押送至边境或者出入境口岸，交至接受国官员或将其送上出境交通工具即可。

5、如何救济？

可以依法申请行政复议，该行政复议决定为最终决定。

6、不准入境期限

自被遣送出境之日起一至五年内不准入境。

7、暂时不具备遣送出境条件时的羁押地

应当羁押在拘留所或者遣返场所：被决定遣送出境或者驱逐出境但因天气、交通运输工具班期、当事人健康状况等客观原因或者国籍、身份不明，不能立即执行的。

8、性质：不属于行政处罚。

××县公安局 遣送出境决定书	
×公（境）遣送决字〔2019〕××号	
违法行为人 <u>PETER CHEN</u> 性别 <u>女</u> 年龄 <u>35岁</u> 出生日期 <u>1983年10月10日</u> 国籍/地区 <u>××国</u> 身份证件种类及号码 <u>××国护照L××××××</u>	
因 ☐ 被处限期出境，未在规定期限内离境 ☐ 有不准入境情形 ☒ 非法居留 ☐ 非法就业 ☐ 其他需要遣送出境 _____	
根据《中华人民共和国出境入境管理法》第六十二条之规定， 决定对违法行为人遣送出境，自被遣送出境之日起 <u>×</u> 年内不准 入境。	
如不服本决定，可以在收到本决定书之日起六十日内向 <u>××县</u> <u>人民政府或者××市公安局</u> 申请行政复议。	
××县公安局（印） 二〇一九年一月二日	
违法行为人 <u>PETER CHEN</u> 2019年1月2日	执行单位民警：赵×× 2019年1月2日

一式三份，一份交被遣送出境人，一份交执行单位，一份附卷。

（二）限期出境

1、审批：县级以上公安机关或者出入境边防检查机关决定，可以限期出境。

2、条件

（1）违反治安管理的；

（2）从事与停留居留事由不相符的活动的；

（3）违反中国法律、法规规定，不适宜在中国境内继续停留居留的。

3、期限

对外国人决定限期出境的，应当规定外国人离境的期限，注销其有效签证或者停留居留证件。限期出境的期限不得超过三十日。

4、救济

可以申请行政复议或行政诉讼。

5、性质：行政处罚。

（三）驱逐出境

1、审批主体：公安部一承办的公安机关层报公安部处以驱逐出境；

2、宣布和执行主体：承办案件的公安机关；

3、对象：外国人违反治安管理或者出境入境管理，情节严重，尚不构成犯罪的；

4、期限：被驱逐出境的外国人，自被驱逐出境之日起十年内不准入境；

5、救济：无救济路径；

6、性质：行政处罚。

中华人民共和国公安部 驱逐出境决定书

公驱出决字〔2013〕××号

违法行为人 PETER MASTER 性别 男 年龄 35岁 出生日期 1977年12月10日
 国籍/地区 ××国 身份证件种类及号码 ××国护照K××××××

因 违法行为人 PETER MASTER 于 2012 年 12 月 31 日在海南省××市××公园游览时，见女游客陈××漂亮，便提出要与其拍摄亲密合影，遭到陈××拒绝。PETER MASTER 便一路跟随陈××，并进行纠缠，引来众人围观。陈××不堪其扰，便告诫他如果再跟着她，就要报警了，他便突然脱掉衣裤，在公园裸奔，追逐年轻女性。众多年轻女性受到惊吓而逃散，当时因公园游客众多，造成现场秩序极为混乱。以上事实有陈××、王××、张××等人的证言、公园监控录像、现场笔录、违法行为人 PETER MASTER 的陈述和中辩等证据证实。根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第二十六条、第四十四条的规定，PETER MASTER 的行为构成寻衅滋事、在公共场所故意裸露身体行为。经查，PETER MASTER 曾于 2012 年 9 月 30 日因构成寻衅滋事、在公共场所故意裸露身体行为被予以治安管理处罚，行政处罚决定书文号为×公（治）行罚决字〔2012〕××号，根据

☒《中华人民共和国治安管理处罚法》第十条第二款

☐《中华人民共和国出境入境管理法》第八十一条第二款

之规定，决定驱逐出境，并注销其有效出境入境证件种类及号码 中华人民共和国F签证，签证号为 ××××××××；居留证件，居留证件号码为 ××××××××。

被处罚人自被驱逐出境之日起十年内不准入境。

本决定为最终处理决定。

公安部（印）

二〇一三年一月四日

违法行为人 PETER MASTER

执行宣布单位民警：姜××

2013年1月4日

2013年1月4日

一式三份，一份交违法行为人，一份交执行宣布单位，一份附卷。

四、特殊制度—报告通报通知探视制度（仅适用于限制或剥夺人身自由）

（一）一般规定：办理涉外行政案件，应当按照国家有关办理涉外案件的规定，严格执行请示报告、内部通报、对外通知等各项制度。

（二）对外国人作出行政拘留、拘留审查或者其他限制人身自由以及限制活动范围的决定。

1、请示报告：决定机关 48 小时内将情况报告省级公安机关；

2、内部通报：省级公安机关通报同级外事部门；

3、对外通知：省级公安机关通知该外国人所属的国家驻华使馆、领馆。

注意：当事人要求不通知使馆、领馆，且我国与当事人国籍国未签署双边协议规定必须通知的，可以不通知，但应当由其本人提出书面请求。

（三）外国人在被行政拘留、拘留审查或者其他限制人身自由以及限制活动范围期间死亡的。

1、请示报告：办案部门—省级公安机关—公安部；

2、内部通报：省级公安机关—省外事部门；公安部—国家外事部门；

3、对外通知：省级公安机关—该外国人所属国家驻华使馆、领馆。

（四）驻华外交、领事官员探视被限制自由的本国公民

1、应当及时安排：所属国家驻华外交、领事官员要求探视的，决定机关应当及时安排。

2、可以不予安排：该外国人拒绝探视并出具书面声明。

五、其他规定

（一）国籍问题（看证—协查—自报或无国籍）

1、看入境证件：以其入境时有效证件上所标明的国籍为准；

2、出入境管理部门协助查明：国籍有疑问或者国籍不明的，由公安机关出入境管理部门协助查明；

3、自报或无国籍处理：对无法查明国籍、身份不明的外国人，按照其自报的国籍或者无国籍人对待。

（二）外交特权和豁免权问题（证据—省级协调—不强制）

1、证据要扎实。

2、报告省级公安机关，省级公安机关商请同级外事部门通过外交途径解决。

3、不得限制其人身自由和财产自由。

关联法条：《公安机关办理行政案件程序规定》第 240 条：违法行为人为享有外交特权和豁免权的外国人的，办案公安机关应当将其身份、证件及违法行为等基本情况记录在案，保存有关证据，并尽快将有关情况层报省级公安机关，由省级公安机关商请同级人民政府外事部门通过外交途径处理。对享有外交特权和豁免权的外国人，不得采取限制人身自由和查封、扣押的强制措施。

(三) 语言问题

1、找翻译

(1) 公安找一公安出钱；

(2) 自己找一县级以上公安机关负责人批准一自己出钱。

2、自己说一书面声明。